

A OMISSÃO INVERIFICÁVEL

Supervisão, Sigilo e os Limites da Accountability no Colapso do Banco Master

Giuliano Tomazelli

Graduado em Ciências Econômicas (Unochapecó) | Com especialização em Políticas Públicas

Abril de 2026

RESUMO

O colapso do Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2025 com rombo estimado superior a R\$ 50 bilhões, coloca em evidência uma tensão estrutural do ordenamento jurídico-institucional brasileiro: a independência formal do regulador pode conviver com a irresponsabilidade funcional de seus dirigentes? O presente artigo analisa, a partir do caso concreto, três eixos: (i) a doutrina da willful blindness e sua recepção no Direito brasileiro como fundamento de responsabilização mesmo sem dolo direto; (ii) o conflito entre a autonomia consagrada pela Lei Complementar nº 179/2021 e as exigências democráticas de accountability; e (iii) o nexo entre omissão regulatória e dano sistêmico. A conclusão é dupla. O ordenamento vigente oferece instrumentos suficientes para responsabilizar a omissão regulatória, quando ela possa ser demonstrada. Mas o desenho institucional não oferece à sociedade caminho para verificar se houve omissão: o procedimento de supervisão corre sob sigilo legal, e a ausência de registro público de resposta não equivale a ausência de resposta. A falha que o artigo nomeia não depende, portanto, de estabelecer o que ocorreu — decorre de não haver via para estabelecê-lo.

Palavras-chave: Banco Central. Banco Master. Willful Blindness. Responsabilidade por Omissão. Autonomia Institucional. Accountability. Improbidade Administrativa. Direito Financeiro.

1. Introdução: O Paradoxo do Formulador

Toda arquitetura de supervisão financeira repousa sobre uma premissa implícita: o formulador vê. Ele recebe os dados, analisa os fluxos, identifica as anomalias e age. É essa capacidade de percepção e resposta que justifica a existência de um regulador independente dotado de poder normativo e interventivo.

O caso do Banco Master desafia essa premissa em sua raiz. Entre 2022 e 2024, a diretoria de fiscalização do Banco Central do Brasil enviou pelo menos 31 notificações formais de irregularidades relativas ao banco. O modelo de negócios da instituição — crescimento acelerado via aquisição de ativos de baixa qualidade, lucros contábeis bilionários sem lastro operacional consistente, e emissão de títulos de crédito com características atípicas — gerava alertas automáticos nos sistemas de monitoramento da autarquia. Não há registro público de intervenção de força nesse período. Convém, desde logo, precisar o alcance dessa afirmação: o procedimento de supervisão corre sob sigilo legal, e a ausência de registro público não equivale a ausência de resposta. É essa impossibilidade de verificar — e não a certeza sobre o que ocorreu — que constitui o objeto deste artigo.

Em novembro de 2025, o Banco Central decretou o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) sobre o Banco Master Múltiplo S/A. O rombo verificado superou os R\$ 50 bilhões, comprometendo as reservas do Fundo Garantidor de Créditos e gerando efeitos sistêmicos sobre a credibilidade do sistema financeiro nacional.

Este artigo parte de uma questão central: em que medida o silêncio institucional diante de alertas formais e reiterados configura omissão juridicamente relevante e passível de sanção? A resposta exige a articulação de três planos analíticos: a doutrina da willful blindness, o problema da autonomia sem accountability, e o nexo causal entre a inação regulatória e o dano social produzido.

A relevância do tema transcende o caso concreto. O Banco Central do Brasil é o formulador e o executor da política de estabilidade monetária e financeira do país. A impunidade de seus dirigentes diante de falhas institucionais documentadas não é apenas uma questão de justiça individual — é um problema de design institucional com consequências para décadas de política financeira.

2. O Caso em Fatos: Cronologia dos Alertas e da Liquidação

2.1 A Ascensão Anômala do Banco Master

O Banco Master, sob comando de Daniel Vorcaro, estruturou um modelo de crescimento que combinava duas características raramente encontradas em simultâneo em instituições sólidas: expansão acelerada da carteira de ativos e lucratividade declarada extraordinariamente elevada. Entre 2019 e 2024, o banco passou de uma instituição de porte médio para um dos maiores captadores de recursos junto ao varejo investidor, especialmente via Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rendimentos superiores à média de mercado.

O instrumento central de crescimento foi o Credcesta — produto de crédito consignado voltado a aposentados e pensionistas do INSS. Investigações posteriores revelaram que, durante o governo anterior, o INSS alterou regras regulatórias em favor do produto apenas dezesseis dias após receber ofício do banco solicitando as mudanças, sugerindo uma articulação política que transcendia o relacionamento ordinário entre regulado e regulador.

Paralelamente, a diretoria de fiscalização do Banco Central identificou, entre 2022 e 2024, ao menos 31 situações irregulares que geraram notificações formais. Dados contábeis inconsistentes, operações atípicas de alta monta — como a proposta de compra de R\$ 500 milhões em letras financeiras do Master pela Caixa Asset, barrada por técnicos que classificaram a operação como de "alto risco de solvência" —, e um modelo de captação incompatível com o perfil de ativos declarados compunham o quadro de alerta.

2.2 O Episódio de 12 de Julho de 2024

Em 12 de julho de 2024, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais uma reportagem que relatava a demissão dos técnicos da Caixa Asset responsáveis por bloquear a operação envolvendo o Banco Master. A postagem, feita sem aparente consciência de que o banco era um financiador de sua base política, gerou reação imediata de Daniel Vorcaro. Em mensagens privadas obtidas pela Polícia Federal, o banqueiro chamou o ex-presidente de "idiota" e "beócio", atribuindo-lhe ingenuidade política por ter exposto publicamente um mecanismo que o empresário tentava manter fora do radar.

O episódio é juridicamente relevante não pela ofensa em si, mas pelo que ela revela: a existência de interlocução política ativa em torno do banco. As investigações da CPI do Crime Organizado documentaram a estratégia do controlador de cultivar relações com figuras do meio político e institucional — o que é distinto de afirmar que tais figuras tenham sido cooptadas, conclusão que a apuração ainda não estabeleceu. O que o episódio permite sustentar é mais estreito: a situação do banco tinha, já então, interlocutores institucionais cientes de sua fragilidade.

2.3 A Liquidação e o Rombo

Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou o RAET do Banco Master Múltiplo S/A, seguido da intervenção nas corretoras do grupo. A medida veio mais de três anos após as primeiras notificações formais de irregularidades. O rombo identificado pelos liquidantes superou os R\$ 50 bilhões — escala que classifica o evento como o maior colapso bancário da história recente do Brasil em termos de impacto direto sobre o FGC e sobre a cadeia de investidores pessoas físicas.

Um elemento adicional da cronologia merece registro pelo que representa para o argumento jurídico-administrativo. Em 4 de dezembro de 2024 — portanto após o acúmulo de 31 notificações formais e às vésperas da liquidação —, realizou-se no Palácio do Planalto uma reunião fora da agenda oficial entre o Presidente da República, o controlador do Banco Master Daniel Vorcaro, o então CEO da instituição Augusto Lima, o ex-ministro Guido Mantega e Gabriel Galípolo, à época diretor de política monetária do Banco Central e já indicado à sua presidência. O encontro foi confirmado publicamente pelo próprio Presidente da República em fevereiro de 2026 e detalhado por Galípolo em depoimento à CPI do Crime Organizado em abril de 2026. Segundo Galípolo, Vorcaro sustentou na reunião a narrativa de que o banco sofria perseguição do mercado financeiro — tese que o futuro presidente do BC classificou como incompatível com a realidade da instituição. Mensagens obtidas pela Polícia Federal indicaram que Vorcaro avaliou o encontro como positivo. Para os fins deste artigo, o episódio não é analisado sob ótica política. Ele é relevante exclusivamente como dado administrativo: o caso alcançou o mais alto nível de interlocução institucional do país — com a presença do futuro regulador — antes de se tornar público. Esse fato fragiliza estruturalmente qualquer alegação posterior de isolamento informacional do aparato regulatório.

A cronologia dos fatos estabelece a espinha dorsal do argumento jurídico: houve alerta documentado, houve acesso institucional às informações, não há registro público de ação, e houve dano de magnitude sistêmica. É sobre essa sequência que se constroem as três teses de responsabilização desenvolvidas nas seções seguintes.

Uma observação sobre o estatuto das fontes desta seção. Os atos institucionais aqui referidos — a decretação do RAET, a Lei Complementar 179/2021, as decisões judiciais citadas — constam de fontes oficiais. Já a existência das trinta e uma notificações, o episódio envolvendo a Caixa Asset e a reunião de 4 de dezembro de 2024 foram estabelecidos por apuração jornalística e por documentos referidos em trabalhos de comissão parlamentar, e é nessa condição que são tratados: como fatos reportados por fonte secundária, não como documentos primários examinados diretamente. A distinção não os torna menos relevantes para o argumento, mas define o peso que podem sustentar — e, onde a apuração oficial ainda está em curso, nenhuma conclusão deste artigo antecipa o que ela venha a estabelecer.

Dessa observação decorre uma cautela que atinge o núcleo do argumento e convém enunciar sem rodeios. A afirmação de que os alertas não produziram resposta exige prudência que o estágio atual da apuração impõe. O procedimento de supervisão bancária corre sob sigilo legal, e a ausência de registro público de resposta não equivale a ausência de resposta: podem existir, nos autos da autarquia, atos de exigência, planos de adequação ou decisões técnicas motivadas que a apuração em curso venha a revelar. O que se pode afirmar, sem depender do que o sigilo cobre, é mais estreito e não menos grave: trinta e uma notificações formais precederam um colapso de dezenas de bilhões de reais, e não existe, no desenho institucional vigente, mecanismo pelo qual a sociedade possa verificar se e como a autoridade respondeu. A falha que este artigo nomeia não depende, portanto, de estabelecer o que houve — decorre de não haver caminho para estabelecê-lo.

3. Willful Blindness no Direito Brasileiro: Ver Sem Querer Ver

3.1 A Origem da Doutrina

A doutrina da willful blindness — literalmente "cegueira deliberada" — tem origem no Direito anglo-saxão, especialmente na jurisprudência norte-americana sobre crimes de colarinho branco e lavagem de capitais. Sua formulação clássica remonta ao caso *Spurr v. United States* (1899) e foi sistematizada no modelo penal estadunidense, sendo hoje um dos pilares do Direito Penal Econômico internacional.

A tese central é a seguinte: quando um agente, diante de sinais objetivos de que algo ilegal ou irregular está ocorrendo no âmbito de sua competência, deliberadamente evita aprofundar seu conhecimento para preservar a alegação futura

de desconhecimento, ele não pode ser tratado como genuinamente ignorante. A cegueira auto-imposta equivale, para fins de responsabilização, ao dolo eventual — o agente assumiu o risco do resultado ao preferir não saber.

3.2 Recepção no Ordenamento Brasileiro

No Brasil, a doutrina foi introduzida pela jurisprudência criminal, tendo encontrado eco especialmente nos julgamentos relacionados à Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, em alguns precedentes, reconheceu que o desconhecimento deliberado não isenta de responsabilidade penal quando: (a) havia sinais objetivos e acessíveis de irregularidade; (b) o agente tinha posição funcional que lhe conferia dever de verificar; e (c) a opção pelo não-conhecimento foi funcional, isto é, serviu a interesses do agente ou de terceiros.

No campo administrativo, a lógica é ainda mais favorável à responsabilização. O art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), reformada pela Lei nº 14.230/2021, tipifica atos que violam os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, independentemente de enriquecimento ilícito. A reforma de 2021 exigiu a demonstração de dolo para a configuração da improbidade — mas a willful blindness, como construção jurídica, sustenta que a cegueira deliberada é uma forma de dolo, não a negação dele.

É necessário, contudo, enfrentar diretamente a objeção mais previsível: a reforma da Lei de Improbidade pela Lei nº 14.230/2021 exige dolo específico, e não se satisfaz com dolo eventual ou culpa grave. A defesa poderia sustentar que a willful blindness, categoria de origem penal anglo-saxã, não se traduz automaticamente no dolo exigido pelo ordenamento brasileiro pós-reforma. A objeção é tecnicamente séria e não deve ser subestimada. A resposta, porém, não está em contorná-la — está em requalificar o próprio conceito de dolo aplicável. O argumento desenvolvido neste artigo não é o de que a cegueira deliberada substitui o dolo específico, mas o de que ela o configura: quando um agente com dever legal de vigilância, diante de alertas formais reiterados, estrutura seu comportamento de modo a não aprofundar o conhecimento que lhe permitiria agir, essa escolha não é negligência — é uma forma de querer o resultado mediante a gestão deliberada da própria ignorância. Esse é, em sua essência, um ato doloso. A questão probatória permanece em aberto — e é precisamente ela que as investigações em curso devem responder.

3.3 Aplicação ao Caso Master

A aplicação da doutrina ao caso do Banco Master apresenta elementos de adequação notáveis. Os sistemas de monitoramento do Banco Central operam de forma automatizada e produzem relatórios periódicos destinados à presidência da autarquia. As 31 notificações formais da diretoria de fiscalização não são rumores ou denúncias anônimas — são registros institucionais rastreáveis, com data, número de protocolo e destinatários documentados.

Para que a alegação de desconhecimento seja juridicamente válida, seria necessário demonstrar que o presidente do Banco Central estava estruturalmente impedido de acessar essas informações — o que é, no caso concreto, insustentável. Toda a arquitetura hierárquica da autarquia conduz as informações relevantes ao nível de presidência. A única forma de desconhecimento disponível era o desconhecimento escolhido.

Quando o detentor de um cargo cujo núcleo é a vigilância afirma não ter visto o que seus próprios sistemas formais registraram, e essa alegação não se sustenta diante da arquitetura de informação da autarquia, a cegueira deixa de poder ser tratada como fato e passa a exigir exame como escolha. É esse exame — e não a conclusão que dele possa resultar — que o ordenamento deve assegurar.

A Polícia Federal avalia duas hipóteses: que o presidente foi deliberadamente enganado por subordinados que adulteraram documentos, ou que optou por uma "solução de mercado" para evitar pânico sistêmico. Ambas as hipóteses, se confirmadas, são juridicamente relevantes — a primeira pode configurar crime por parte dos subordinados; a segunda configura exatamente o perfil de willful blindness, onde a decisão de não intervir foi racional do ponto de vista do agente, mas ilícita do ponto de vista do cargo.

4. Autonomia do BC Versus Accountability Democrática

4.1 A Lei de Autonomia e Seu Desenho Institucional

A Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021, formalizou a autonomia operacional do Banco Central do Brasil, estabelecendo mandatos fixos para o presidente e os diretores da autarquia, vedando a exoneração ad nutum pelo Poder Executivo, e conferindo à instituição o estatuto de autarquia de natureza

especial. A reforma foi amplamente celebrada como avanço para a credibilidade da política monetária e para a insulation do processo decisório frente a pressões políticas de curto prazo.

Contudo, toda arquitetura de independência bem desenhada carrega, em seu interior, o antídoto para seu próprio abuso: mecanismos robustos de prestação de contas. A independência sem accountability não é uma virtude institucional — é uma patologia. O desenho da Lei 179/2021 estabeleceu, no art. 9º, a obrigação de prestação de contas ao Congresso Nacional, mas os instrumentos de responsabilização efetiva dos dirigentes em caso de omissão regulatória documentada permanecem subutilizados ou dependentes de vontade política para sua ativação.

Sob uma perspectiva de desenho institucional, a falha do regulador pode ser lida não como um desvio moral isolado, mas como uma falha de design. O aparato jurídico da LC nº 179/2021, embora tenha garantido autonomia política ao Banco Central, não modernizou os mecanismos de resposta a crises de liquidez acelerada nem dotou a autoridade monetária de instrumentos preditivos capazes de fazer frente à velocidade de ocultação de risco viabilizada por modelos algorítmicos e por estruturas fragmentadas em Sociedades de Propósito Específico. Essa distinção analítica é relevante para os fins deste artigo: reconhecer o vício de design não exonera o dirigente, mas o situa adequadamente — a eventual omissão do dirigente não poderia ser atribuída apenas a uma escolha pessoal de não ver, mas também a um aparato regulatório construído para reagir ao que já se materializou, e não para antecipar o que ainda se oculta. A responsabilização, portanto, deve recair tanto sobre o agente que operou dentro de um sistema deficiente sem sinalizá-lo ou corrigi-lo, quanto sobre o próprio design institucional que a LC nº 179/2021 deixou incompleto.

4.2 O Paradoxo da Independência-Escudo

O caso Master evidencia o que se pode denominar de "paradoxo da independência-escudo": a autonomia concedida para proteger a autoridade monetária de interferências políticas pode ser instrumentalizada para blindar dirigentes de sua própria responsabilização por omissões documentadas. O ex-presidente do Banco Central não compareceu a três chamamentos sucessivos da CPI do Crime Organizado, em 3 e 31 de março e em 8 de abril de 2026. Na primeira ocasião, decisão

monocrática do Supremo Tribunal Federal converteu a convocação em convite, tornando facultativa a presença; nas duas seguintes, mesmo após a comissão aprovar requerimento de convocação, a ausência foi mantida, ao fundamento de que a obrigatoriedade violaria aquela decisão. E o Banco Central classificou como secretos, por oito anos, os documentos que embasaram a decisão — entre eles o Voto 177/2025-BCB da Diretoria Colegiada —, com fundamento no art. 23, incisos IV e VIII, da Lei 12.527/2011, restringindo o acesso até novembro de 2033; a extensão dessa classificação veio a ser questionada pelo Tribunal de Contas da União em março de 2026.

Cada um desses elementos, isoladamente, pode ter justificativa jurídica individual. Em conjunto, eles configuram um padrão de opacidade incompatível com os deveres de prestação de contas de um agente público de altíssima hierarquia que gerenciou, durante anos, informações formais sobre uma instituição que colapsou com rombo de dezenas de bilhões de reais.

A distinção analítica fundamental é entre independência para decidir e independência para não responder. A primeira é democrática e funcionalmente necessária. A segunda é inconstitucional. O art. 37 da Constituição Federal estabelece o princípio da eficiência como dever do administrador público, e o art. 74, § 1º, impõe o dever de representar ao TCU sobre irregularidades de que tenham conhecimento. A independência formal não suspende esses deveres — ela os potencializa, pois confere ao dirigente exatamente os poderes necessários para cumpri-los.

4.3 A Ausência de um Tribunal de Contas Setorial Efetivo

Um dos fatores estruturais que potencializam a impunidade regulatória no Brasil é a ausência de um mecanismo de accountability ex post robusto e específico para o sistema financeiro. O Tribunal de Contas da União detém competência genérica, mas carece de capacidade técnica especializada para auditar a microestrutura de decisões de supervisão bancária em tempo real. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) pode aplicar sanções, incluindo inabilitação por até vinte anos, mas não dispõe de independência orgânica suficiente para processar um ex-presidente do próprio Banco Central sem significativa resistência institucional.

O resultado é um vácuo de responsabilização: o agente é suficientemente poderoso para resistir às instâncias administrativas ordinárias, e as instâncias extraordinárias — Congresso, STF, PGR — dependem de vontade política para ativar seus poderes. O caso Master expõe esse vácuo com nitidez incomum.

5. Nexo Causal e Dano Sistêmico: Quanto Vale a Omissão?

5.1 O Problema da Causalidade na Omissão Regulatória

A responsabilização por omissão enfrenta um obstáculo técnico que a distingue da responsabilização por ação: a necessidade de demonstrar que a conduta omitida, se realizada, teria prevenido o dano. No Direito Civil brasileiro, a teoria da causalidade adequada exige que a omissão seja condição necessária e suficientemente previsível para a produção do resultado danoso — o que, em sistemas complexos como o mercado financeiro, é metodologicamente desafiador.

Contudo, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a responsabilidade do Estado por omissão em hipóteses nas quais o dano era previsível e evitável com o exercício regular do poder-dever de vigilância. O caso do Banco Master se encaixa com precisão nessa moldura: as irregularidades eram formalmente documentadas, o poder de intervenção existia, o dano era suficientemente previsível a partir dos alertas acumulados, e a inação foi a escolha dominante durante mais de dois anos.

5.2 As Dimensões do Dano Social

O rombo de R\$ 50 bilhões não é um número abstrato. Ele se manifesta em ao menos três dimensões de dano social concreto. A primeira é o dano direto aos investidores de varejo, especialmente aposentados e pensionistas que alocaram recursos em CDBs do Master atraídos por taxas acima do mercado — perfil que combina baixa sofisticação financeira com alta dependência dos rendimentos para subsistência.

A segunda dimensão é o impacto sobre o Fundo Garantidor de Créditos. O FGC é alimentado por contribuições compulsórias de todas as instituições financeiras associadas, cujo custo é, em última análise, repassado aos clientes do sistema bancário. O acionamento do FGC em escala inédita representa uma transferência de

risco privado para o sistema como um todo — uma socialização de perdas que beneficia diretamente os controladores e operadores do esquema fraudulento.

A terceira dimensão é o dano à credibilidade institucional do sistema de supervisão financeira brasileiro. A descoberta de que o Banco Central emitiu 31 notificações formais sem que qualquer intervenção preventiva fosse realizada corrói a confiança dos agentes econômicos na efetividade da regulação prudencial — externalidade negativa de difícil mensuração monetária, mas de impacto real sobre o custo de captação sistêmico e sobre o prêmio de risco país.

5.3 A Teoria do Domínio do Fato Adaptada ao Plano Administrativo

A teoria do domínio do fato, desenvolvida por Claus Roxin para o Direito Penal, postula que aquele que controla o processo de execução de um resultado criminoso — mesmo sem executá-lo diretamente — é coautor do delito. Sua transposição ao plano administrativo não é automática, mas sua lógica central é relevante: o presidente do Banco Central detinha o domínio estrutural do processo de supervisão bancária.

Isso significa que ele não precisava executar pessoalmente cada ato de fiscalização para ser responsabilizado pela falha sistêmica do processo. A responsabilidade hierárquica — culpa in vigilando sobre os subordinados e culpa in eligendo sobre os ocupantes de posições-chave na estrutura de supervisão — é instituto consolidado no Direito Administrativo brasileiro e não depende da demonstração de dolo direto para sua configuração.

6. As Vias de Responsabilização Disponíveis

6.1 Prevaricação (Art. 319 do Código Penal)

O art. 319 do Código Penal tipifica a prevaricação como o retardamento ou omissão de ato de ofício, ou a prática de ato contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O elemento subjetivo exigido — satisfação de interesse ou sentimento pessoal — é o ponto de maior dificuldade probatória no caso concreto.

A Polícia Federal, nesse eixo, avalia se a opção por não intervir no Banco Master beneficiou indiretamente o ex-presidente por meio da preservação de sua

influência política junto ao Centrão e às figuras conectadas ao banqueiro. A demonstração desse nexos — entre a omissão regulatória e o interesse pessoal, ainda que não patrimonial — é o "batom na cueca" que as investigações perseguem. Sem ela, a prevaricação não se consolida como tipo penal aplicável.

6.2 Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

A via da improbidade administrativa é, na avaliação deste artigo, a mais robusta juridicamente para o caso Master. A Lei nº 14.230/2021 — que reformou o regime de improbidade — exigiu a comprovação de dolo para a configuração do ato improprio, mas preservou no art. 11 a tipificação de condutas que violam os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

A conjugação da doutrina da willful blindness com a culpa in vigilando permite construir o argumento de que a omissão diante de 31 alertas formais configura violação dolosa — no sentido de dolo eventual — ao dever de lealdade institucional. O Presidente do Banco Central é, por definição legal, o principal responsável pela formulação e pela execução da política de estabilidade do sistema financeiro nacional. Deixar de agir, durante mais de dois anos, diante dos produtos de sua própria diretoria de fiscalização é incompatível com qualquer interpretação razoável do que significa exercer esse cargo com honestidade e imparcialidade.

As sanções aplicáveis — perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até doze anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público — não dependem de prisão para serem devastadoras em termos de consequências reputacionais e profissionais.

6.3 Inabilitação pelo CRSFN

A via administrativa de inabilitação para o exercício de atividades no mercado financeiro, aplicável pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional com prazo de até vinte anos, é, no contexto brasileiro, a sanção de maior impacto prático sobre um economista de mercado. Ela não exige a demonstração de dolo — a negligência grave ou a culpa in vigilando são suficientes para sua configuração.

Sua aplicação ao caso Master seria, se confirmada, inédita no que diz respeito a um ex-presidente do próprio Banco Central. Esse ineditismo, que para alguns é argumento contra a medida, é para este artigo precisamente o argumento a seu favor:

a ausência histórica de sanção desse nível a dirigentes do regulador máximo do sistema financeiro é um sinal de anomalia institucional, não de normalidade jurídica.

6.4 Responsabilidade Civil do Estado por Omissão

Paralelamente à responsabilização pessoal do dirigente, coloca-se a questão da responsabilidade civil do Estado brasileiro pelos danos causados pela omissão regulatória. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes na prestação de serviços públicos.

No campo da regulação financeira, o STJ tem reconhecido progressivamente que a omissão de órgão supervisor pode gerar responsabilidade estatal quando: (i) há poder de fiscalização e intervenção legalmente estabelecido; (ii) há conhecimento formal de irregularidades; e (iii) a inação contribuiu causalmente para o agravamento ou consumação do dano. O caso Master reúne as três condições com documentação extraordinariamente farta.

7. O STF Como Variável do Problema: Competência, Impedimento e Captura Institucional

Uma delimitação é necessária antes de prosseguir. Esta seção não imputa conduta ilícita a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, nem atribui a qualquer membro da Corte responsabilidade individual pelo colapso do Banco Master ou pela eventual impunidade de seus agentes. O objeto de análise é exclusivamente de design institucional: as regras estruturais que governam a composição, a competência e os mecanismos de controle de imparcialidade do STF — e as consequências dessas regras para casos em que o tribunal é chamado a julgar situações nas quais figuras de seu próprio ecossistema de indicação política ou de relacionamento institucional estão envolvidas. Trata-se, portanto, de uma crítica ao sistema, não aos indivíduos que o operam.

7.1 A Competência Jurisdicional e Seu Paradoxo

O Supremo Tribunal Federal ocupa, na arquitetura constitucional brasileira, a posição de guardião final da ordem jurídica. É a instância que, em última análise, dirá se as vias de responsabilização discutidas nas seções anteriores serão ou não

percorridas até seus limites. Essa centralidade, que deveria ser uma garantia, transforma-se em problema estrutural quando o próprio tribunal apresenta vínculos — institucionais, políticos ou relacionais — com os atores centrais do caso que lhe cabe julgar.

No caso Master, o nó de competência se apresenta em múltiplas camadas. A decisão monocrática que converteu em convite a convocação do ex-presidente do Banco Central pela CPI foi tomada individualmente, sem debate colegiado, e teve por efeito prático tornar facultativo um depoimento que a comissão considerava necessário — efeito que persistiu mesmo depois de a convocação ser reaprovaada. Independentemente do mérito técnico da decisão, o episódio ilustra como a competência do STF para interferir em investigações pode funcionar, na prática, como mecanismo de contenção do esclarecimento dos fatos.

A questão da competência para o julgamento final das eventuais ações de responsabilização depende do cargo ocupado pelo réu. Dirigentes de autarquias federais não têm foro privilegiado no STF por força do cargo — o que, em tese, remove esse obstáculo específico. Contudo, a interação do caso com figuras que detêm ou detiveram prerrogativa de foro na Corte torna inevitável que o STF seja chamado a se pronunciar em algum momento do processo, seja por via recursal, seja por conexão com investigações paralelas.

7.2 Impedimento, Suspeição e o Problema do Autojulgamento

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo constitucional, estabelece nos arts. 144 e 145 os casos de impedimento e suspeição do julgador. O impedimento é objetivo — decorre de vínculos formais como participação anterior no processo, interesse direto no resultado ou relação de parentesco com as partes. A suspeição é subjetiva — abrange amizade íntima, inimizade manifesta ou interesse indireto na causa.

No contexto do caso Master, a questão do impedimento e da suspeição de ministros do STF não é hipotética. As investigações da CPI do Crime Organizado documentaram a estratégia de Daniel Vercaro de cultivar relações com figuras do Judiciário por meio de festas de luxo, financiamentos indiretos e articulação com intermediários. A prova dessas relações, quando envolver membros do STF, cria obrigação processual de declaração espontânea de suspeição — dever que, na

arquitetura atual, é inteiramente autoaplicável, sem mecanismo externo de verificação ou enforcement.

Aqui reside um dos paradoxos mais profundos do constitucionalismo brasileiro: o único órgão com poder para declarar a suspeição de um ministro do STF é o próprio ministro. O Regimento Interno do STF não prevê mecanismo colegiado vinculante para declaração compulsória de impedimento de um membro quando os demais identificam o conflito de interesse. O resultado é uma arquitetura onde a integridade do julgamento depende exclusivamente da virtude individual do magistrado — fundamento frágil demais para um caso desta magnitude.

7.3 Captura Institucional: O STF Como Variável Endógena

A teoria da captura regulatória, desenvolvida por George Stigler no campo da economia política, descreve o processo pelo qual um órgão criado para regular um setor em benefício do público passa, progressivamente, a operar em benefício dos regulados. Aplicada ao Poder Judiciário, a lógica da captura assume contornos distintos — não se trata de um processo gradual de cooptação técnica, mas de algo mais direto: a colonização das indicações para a Corte por atores políticos com interesse em resultados jurisdicionais específicos.

No Brasil, todos os onze ministros do STF são indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Não existe mandato fixo — a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos, gerando longevidade no cargo que amplifica o impacto de cada indicação. O modelo, herdado da tradição norte-americana, pressupõe que a aprovação pelo Senado funcione como filtro de independência. Na prática brasileira, o Senado tem sistematicamente aprovado indicações sem escrutínio substantivo de independência, convertendo a sabatina em rito protocolar.

No caso Master, o problema da captura não se coloca como acusação genérica de corrupção — seria irresponsável e juridicamente indevido fazê-lo sem provas específicas. O que se pode afirmar, com base nos fatos públicos disponíveis, é que Daniel Vorcaro construiu deliberadamente uma rede de relações com o Judiciário como instrumento de proteção do esquema. A CPI documentou essa rede. A questão institucional relevante não é se algum ministro específico foi corrompido — é se o

design do tribunal oferece garantias suficientes de que eventuais vínculos não distorcem o julgamento. A resposta honesta é: não oferece.

Um tribunal que não pode ser auditado em sua imparcialidade por nenhuma instância externa não é um guardião da Constituição — é o último elo de uma cadeia onde cada elo anterior também falhou.

7.4 A Ausência de um Tribunal Constitucional Externo: Falha de Design

A experiência comparada oferece alternativas ao modelo brasileiro de autojulgamento da cúpula do Judiciário. O modelo europeu continental — adotado na Alemanha, na Espanha, na Itália e em Portugal — separa a jurisdição constitucional da jurisdição ordinária de última instância, criando cortes constitucionais com composição mista: parte indicada pelo Executivo, parte pelo Legislativo, parte pela magistratura, com mandatos fixos e sem possibilidade de recondução. O design produz uma Corte menos capturável porque nenhum ator político controla sozinho sua composição, e os mandatos fixos reduzem o horizonte de barganha.

No Brasil, a proposta de criação de uma Corte Constitucional separada do STJ retorna periodicamente ao debate político, invariavelmente bloqueada pela resistência dos próprios ministros do STF — que perderiam competências — e pela ausência de consenso político para uma reforma dessa envergadura. O caso Master fornece, talvez pela primeira vez com esta nitidez empírica, o argumento mais concreto já disponível para essa discussão: quando o árbitro final tem vínculos com os jogadores, o jogo não tem árbitro.

A proposta deste artigo não é a condenação do STF como instituição. É o reconhecimento de que nenhuma instituição — incluindo a mais alta corte do país — pode ser simultaneamente parte interessada em um contexto e árbitro imparcial do mesmo contexto. O Direito Constitucional comparado oferece soluções. O que falta é a vontade política de implementá-las — e, enquanto essa vontade não emerge, o caso Master permanecerá como evidência de que o sistema de accountability brasileiro tem um buraco negro exatamente no topo.

Duas ressalvas devem acompanhar as proposições normativas deste artigo, sob pena de que a solução reproduza o problema que pretende corrigir. A primeira diz respeito ao modo de falha da responsabilização proposta: sancionar o dirigente por omissão pode produzir efeito inverso ao pretendido — a supervisão defensiva, em que o regulador, para não responder por não ter agido, passa a agir em excesso, intervindo precocemente, gerando instabilidade e transferindo ao mercado o custo da sua própria proteção jurídica. O risco é real e conhecido na literatura sobre desenho regulatório; a

responsabilização por omissão só é construtiva se vier acompanhada de critérios objetivos que distingam a inércia diante de alerta formal e reiterado do exercício legítimo de discricionariedade técnica sob incerteza. O critério não é o acerto da decisão, mas a existência formal dela: a discricionariedade protege o conteúdo de um juízo, não a sua ausência, e decidir aguardar é ato administrativo que exige motivação e registro.

A segunda ressalva diz respeito ao que a proposição pressupõe sem declarar. Responsabilizar o dirigente exige uma instância capaz de examinar, com independência, se houve omissão — e é precisamente essa instância que este artigo identificou como ausente ou comprometida. A proposta de separação da jurisdição constitucional, por sua vez, pressupõe vontade política de reforma que, como o próprio texto reconhece, não emergiu em décadas. Nomear a exigência não é o mesmo que construir o mecanismo capaz de fazê-la valer: é o passo anterior a ele, e convém não confundir os dois.

Há, por fim, uma circunstância de tempo que o argumento não pode ignorar. A demora na resposta institucional não é neutra: quanto mais um caso de magnitude sistêmica permanece sem definição, mais a ausência de resposta se converte, ela mesma, em decisão. E o calendário agrava a questão. O colapso ocorreu em novembro de 2025; passados meses, a sociedade brasileira segue sem resposta institucional firme sobre responsabilidades, e a definição alcança agora o período que antecede eleições presidenciais. Não se trata de sugerir que o tempo processual devesse acompanhar o tempo eleitoral — a independência das instâncias de apuração supõe exatamente o contrário. Trata-se de registrar um efeito objetivo: quando um caso dessa magnitude atravessa sem definição o momento em que o eleitorado escolhe seus representantes, a ausência de resposta deixa de ser uma etapa do processo e passa a ser um dado da vida pública. O custo dessa indefinição não recai sobre as instituições que a produzem; recai sobre quem precisa decidir sem ela.

8. Conclusão: O Buraco Negro da Accountability Brasileira

O colapso do Banco Master não é apenas uma história de fraude bancária. É uma história sobre o que acontece quando cada camada do sistema de controle — a supervisão bancária, a independência regulatória, a investigação parlamentar e o controle jurisdicional de cúpula — deixa de produzir, ao mesmo tempo e pelo mesmo motivo, algo que a sociedade possa examinar. Não é coincidência. É o resultado previsível de um design institucional que concentra poder sem distribuir responsabilidade de forma efetiva.

Este artigo percorreu três eixos analíticos. O primeiro demonstrou que a willful blindness — o desconhecimento deliberadamente escolhido — é juridicamente equivalente ao dolo eventual e oferece fundamento suficiente para a responsabilização do ex-presidente do Banco Central mesmo sem a prova de uma

transação corruptiva direta. O segundo mostrou que a autonomia consagrada pela Lei 179/2021 não suspende os deveres constitucionais de eficiência e prestação de contas, e que sua instrumentalização como escudo contra a accountability configura desvio de finalidade institucional. O terceiro estabeleceu o nexo causal entre a omissão regulatória e o dano sistêmico em suas três dimensões — individual, coletiva e institucional.

A Seção 7 acrescentou a camada mais incômoda: o tribunal que deveria ser o árbitro final desse processo carrega, em seu próprio design, vulnerabilidades estruturais que o tornam parte do problema que deveria resolver. A ausência de mecanismo externo de verificação de imparcialidade, a dependência da virtude individual para a declaração de suspeição, e o modelo de indicação política sem mandato fixo criam condições para que a impunidade nos escalões superiores seja sistêmica, não episódica.

A pergunta que o caso Master deixa para o Direito brasileiro é, no fundo, uma só: existe algum cargo suficientemente elevado a ponto de tornar seu ocupante estruturalmente imune — não por lei, mas por design — às consequências jurídicas de omissões documentadas que custam dezenas de bilhões de reais e comprometem a credibilidade de todo o sistema financeiro nacional?

A reunião realizada no Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 2024 — documentada, confirmada pelo Presidente da República e detalhada pelo presidente do Banco Central em depoimento à CPI do Crime Organizado — não é, para os fins deste artigo, um episódio político. É um dado de Direito Administrativo. Ela demonstra que o caso Banco Master chegou ao mais alto nível de interlocução institucional do país, com a presença do futuro regulador, antes de eclodir publicamente. O argumento de isolamento informacional do aparato regulatório, portanto, não encontra sustento nos próprios fatos: o regulador estava informado, estava presente e estava na iminência de assumir o cargo de maior poder de intervenção sobre a instituição. O silêncio posterior não pode ser atribuído à opacidade do sistema — pode ser atribuído à arquitetura de responsabilização que este artigo analisou: uma arquitetura que concentra poder, fragmenta accountability e, ao fazê-lo, produz exatamente o resultado que o caso Master ilustra.

O ordenamento vigente responde que não. A prática institucional, até o momento, não oferece resposta que possa ser examinada — e é essa ausência, mais do que qualquer conclusão sobre culpa individual, o que este artigo se propôs a nomear. Não se afirma aqui que houve omissão deliberada: afirma-se que não existe, no desenho vigente, caminho pelo qual a sociedade possa saber se houve. Um sistema em que a pergunta não pode ser respondida é, para os fins de accountability, indistinguível de um sistema em que a resposta é negativa. E nomear essa indistinção, com precisão e com fundamento, é o primeiro ato de qualquer reforma possível.

O desenvolvimento completo das implicações do problema do STF — sua competência, sua composição, seus conflitos de interesse no caso concreto, e as alternativas de reforma constitucional disponíveis — será objeto de artigo subsequente, onde a análise poderá ser conduzida com o aprofundamento que o tema exige.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. CPI do Crime Organizado termina com quatro pedidos de indiciamento. Brasília, abril de 2026.

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Banco Master — Liquidação Extrajudicial. Nota Institucional, novembro de 2025. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: abr. 2026.

CARTA CAPITAL. Lula bancou autonomia técnica do BC em reunião com Vorcaro, diz Galípolo a CPI. Abril de 2026. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br>. Acesso em: abr. 2026.

CNN BRASIL. Lula esteve com Vorcaro em encontro fora da agenda em dezembro de 2024. Janeiro de 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br>. Acesso em: abr. 2026.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal.

BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de Improbidade Administrativa. Brasília, DF. Redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

BRASIL. Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021. Autonomia do Banco Central do Brasil. Brasília, DF.

CORREIO BRAZILIENSE. Com Campos Neto, BC enviou 31 notificações de irregularidades ao Master. Brasília, 2026.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

FOLHA DE S.PAULO. INSS sob Bolsonaro alterou regras e contemplou Credcesta 16 dias após ofício do Master. São Paulo, abril de 2026.

GALÍPOLO, Gabriel. Declaração sobre investigação interna do BC no caso Master. Banco Central do Brasil, abril de 2026.

JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas. Tradução André Luís Callegari. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

LE MOS, Bruno. A reconstrução completa de como uma fraude capturou a república. Agência Pública, março de 2026.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

ROXIN, Claus. Autoria e Domínio do Fato. Tradução Luís Greco. 8. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014.

PODER360. Lula recebeu Vorcaro, dono do Master, sem registro na agenda. Janeiro de 2026. Disponível em: <https://www.poder360.com.br>. Acesso em: abr. 2026.

SPBANCARIOS. Campos Neto volta a faltar na CPI do Crime Organizado. Sindicato dos Bancários, abril de 2026.

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão sobre responsabilidade de dirigentes de agências reguladoras. TCU, 2019.

UNITED STATES SUPREME COURT. *Spurr v. United States*, 174 U.S. 728 (1899).

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2023.

STIGLER, George J. *The Theory of Economic Regulation*. *Bell Journal of Economics and Management Science*, v. 2, n. 1, p. 3-21, 1971.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. *Manual de Direito Penal Brasileiro*. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

NOTAS

¹ As 31 notificações foram documentadas pelo Correio Braziliense com base em documentos internos do Banco Central obtidos pela CPI do Crime Organizado. Ver: Correio Braziliense, abril de 2026.

² O RAET foi decretado em 18 de novembro de 2025. Ver nota institucional do Banco Central do Brasil disponível em bcb.gov.br.

³ A expressão *willful blindness* é utilizada neste artigo no sentido técnico-jurídico de cegueira deliberada, não como juízo de valor pessoal sobre qualquer das partes investigadas.

⁴ A reforma da Lei de Improbidade pela Lei 14.230/2021 introduziu o requisito de dolo, eliminando a modalidade culposa. A requalificação do dolo aplicável à luz da *willful blindness* é desenvolvida na Seção 3.2.

⁵ O episódio da Caixa Asset foi reportado originalmente pelo jornal O Globo em julho de 2024, e confirmado posteriormente pelas investigações da Polícia Federal.

⁶ A questão sobre o papel de Roberto Campos Neto no caso Master é objeto de investigação em curso pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Este artigo analisa os fatos públicos disponíveis até abril de 2026 para fins exclusivamente acadêmicos e não constitui acusação formal nem juízo de culpa.

⁷ A decisão monocrática do Min. André Mendonça que dispensou o ex-presidente do Banco Central de depor na CPI do Crime Organizado foi amplamente noticiada em março de 2026. Ver: CNN Brasil, março de 2026.

⁸ A teoria da captura regulatória foi desenvolvida por George Stigler em: STIGLER, George J. *The Theory of Economic Regulation*. *Bell Journal of Economics*, v. 2, n. 1, 1971. Sua extensão ao Judiciário é objeto de literatura crescente em Direito e Economia judicial.

⁹ As referências a vínculos entre Daniel Vercaro e membros do Judiciário baseiam-se exclusivamente nos relatórios públicos da CPI do Crime Organizado e nas investigações noticiadas pela imprensa até abril de 2026. Nenhuma afirmação deste artigo implica juízo de culpabilidade individual de qualquer magistrado.

¹⁰ Para o modelo europeu de cortes constitucionais com composição mista e mandatos fixos, ver a Lei Fundamental alemã (arts. 93-94), a Constituição espanhola (art. 159) e a Constituição italiana (art. 135). A comparação com o modelo brasileiro é tratada em Mendes e Branco (2023).

¹¹ A reunião de 4 de dezembro de 2024 no Palácio do Planalto foi revelada inicialmente pelo jornalista Lauro Jardim (O Globo) e confirmada pelo Poder360, CNN Brasil e outros veículos. O Presidente da República confirmou publicamente o encontro em fevereiro de 2026. Gabriel Galípolo detalhou sua participação em depoimento à CPI do Crime Organizado em 8 de abril de 2026. Ver: CNN Brasil, janeiro de 2026; Poder360, janeiro de 2026; Carta Capital, abril de 2026.